PROCÉDURE · CLIENTÈLE

Procédure de traitement des réclamations

Référence **PC-PRO-REC-001** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Directeur Général
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-PRO-REC-001	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Procédure de traitement des réclamations		
Type · domaine	Procédure · Clientèle	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Directeur Général		
Diffusion	Tous les collaborateurs		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Vérification	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		Date et signature
Approbation	Directeur Général		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Projet initial, aligné sur le dépôt de réclamation du Guichet	RCCI
0.9	20 octobre 2026	Mise en forme : dates d'adoption et signatures reportées dans la fiche de maîtrise documentaire	RCCI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Protection des investisseurs ; traitement des réclamations des clients par les intermédiaires ; saisine de la COSUMAF par les investisseurs
Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Obligations des intermédiaires envers leurs clients
Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun Présentation · droitmediasfinance.com	Droits des personnes sur leurs données (accès, rectification) exercés par voie de réclamation
ESMA et ABE — Orientations communes sur le traitement des réclamations (JC 2018 35) Page officielle · eba.europa.eu	Bonne pratique internationale : politique de traitement, enregistrement, délais, réponse écrite, analyse des causes
OICV (IOSCO) — Objectifs et principes de la régulation des valeurs mobilières Texte officiel · iosco.org	Bonne pratique internationale : traitement équitable des clients par les intermédiaires

PROJET

Sommaire

I. Dispositions générales

Article 1 — Objet
Article 2 — Ce qu'est une réclamation
Article 3 — Principes
Article 4 — Information des clients

II. Rôles

Article 5 — Qui fait quoi

III. Les étapes

Article 6 — Étape 1 : réception
Article 7 — Étape 2 : enregistrement et accusé de réception
Article 8 — Étape 3 : qualification
Article 9 — Étape 4 : instruction
Article 10 — Étape 5 : réponse
Article 11 — Étape 6 : réparation
Article 12 — Étape 7 : clôture

IV. Escalade et recours

Article 13 — Pouvoirs de décision
Article 14 — Recours à la COSUMAF et à la justice
Article 15 — Réclamations à signaler

V. Analyse et compte rendu

Article 16 — Analyse des causes
Article 17 — Compte rendu
Article 18 — Conservation

VI. Dispositions finales

Article 19 — Contrôle
Article 20 — Entrée en vigueur

Annexes publiées séparément

PROJET

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet

La présente procédure dit comment Purpose Capital S.A. (la « Société ») traite les réclamations de ses clients : comment elle les reçoit, les enregistre, les instruit, y répond et en tire des leçons.

Une réclamation bien traitée est une chance : elle répare un tort, garde la confiance du client et montre ce qui doit être corrigé. Une réclamation mal traitée devient un litige, et parfois une affaire pour la COSUMAF.

Article 2 — Ce qu'est une réclamation

Une **réclamation** est l'expression d'un mécontentement d'un client, ou d'une personne qui a sollicité la Société, à l'égard d'un service qu'elle a rendu ou aurait dû rendre, quels qu'en soient la forme et le canal.

Ne sont pas des réclamations : une demande d'information, de document ou de relevé, une demande d'exécution d'un service, ou un avis exprimé sans grief. Elles sont traitées dans le cours normal de la relation.

Dans le doute, la demande est traitée comme une réclamation. Un client qui écrit « je ne suis pas content » n'a pas à employer le mot « réclamation » pour être entendu.

Article 3 — Principes

1. **Gratuité** : déposer une réclamation ne coûte rien.
2. **Accessibilité** : le client peut réclamer par tout canal ; il n'a pas à remplir un formulaire particulier.
3. **Délais tenus** : accusé de réception sous **deux jours ouvrés**, réponse motivée sous **trente jours**.
4. **Indépendance** : la réclamation est instruite par une personne qui n'est pas mise en cause.
5. **Clarté** : la réponse est écrite, en langage simple, et dit ce que la Société a constaté, ce qu'elle décide et pourquoi.
6. **Équité** : quand la Société est en tort, elle répare, sans attendre que le client insiste.
7. **Aucune représaille** : une réclamation ne modifie jamais la façon dont le client est servi.
8. **Apprentissage** : chaque réclamation est analysée pour éviter qu'elle se reproduise.

Article 4 — Information des clients

Les modalités de réclamation figurent dans la convention d'ouverture de compte-titres (PC-CTR-004, article 10), dans la notice d'information sur les risques, dans le Guide du Guichet et sur le site de la Société : canaux, délais, recours à la COSUMAF.

PROJET

Titre II — Rôles

Article 5 — Qui fait quoi

Fonction	Rôle
Tout collaborateur	Reconnaît une réclamation, quelle qu'en soit la forme, et la transmet au RCCI le jour même ; ne la traite jamais seul s'il est mis en cause
RCCI	Enregistre, qualifie, instruit ou fait instruire, rédige ou valide la réponse, tient le registre, analyse les causes, rend compte
Directeur Général	Décide des réparations au-delà du seuil de l'article 13 ; instruit les réclamations qui mettent en cause le RCCI ; signe les réponses aux réclamations graves
Président du Conseil d'Administration	Instruit les réclamations qui mettent en cause le Directeur Général
Desk (opérations)	Fournit les pièces de l'opération (ordre signé, horodatage, avis d'opéré, journal des espèces) et corrige les erreurs constatées

PROJET

Titre III — Les étapes

Article 6 — Étape 1 : réception

Une réclamation peut arriver par :

- le **Guichet**, rubrique « Réclamation » de l'espace client : le client décrit les faits et sa demande, désigne l'opération en cause et signe par un code ; le Guichet produit un document numéroté, le range dans ses Documents et l'envoie au desk ;
- **courriel** à info@purposecapital.africa ou à un collaborateur ;
- **courrier** au siège, ou **remise en main propre** ;
- **téléphone**, **WhatsApp professionnel** ou **rendez-vous**.

Toute réclamation reçue par un autre canal que le Guichet est transmise au RCCI **le jour même**. Une réclamation orale est mise par écrit par le collaborateur qui l'a reçue, au moyen du formulaire de l'Annexe 1, et le client en reçoit copie.

Article 7 — Étape 2 : enregistrement et accusé de réception

Le RCCI inscrit la réclamation au registre de l'Annexe 2 : numéro, date de réception, client, canal, opération en cause, objet, demande du client.

Le client reçoit un **accusé de réception sous deux jours ouvrés**, sur le modèle de l'Annexe 3. Il indique le numéro de la réclamation, le nom de la personne chargée du dossier, la date limite de réponse et la façon de suivre le dossier. Dans le Guichet, l'accusé est émis automatiquement et la réclamation est suivie dans l'espace du client.

Si la réclamation peut être réglée entièrement dans les deux jours ouvrés, une réponse complète tient lieu d'accusé de réception.

Article 8 — Étape 3 : qualification

Le RCCI qualifie la réclamation :

Gravité	Exemples	Conséquence
Simple	Retard d'un document, information mal comprise, question de frais	Instruction courante
Sérieuse	Erreur d'exécution, frais contestés à tort, retard de paiement, données inexactes	Fiche d'incident (Politique de gestion des risques, Annexe 4) ; information du Directeur Général
Grave	Perte pour le client, ordre non autorisé, soupçon de fraude, manquement réglementaire, menace de saisir la COSUMAF ou la justice, atteinte aux données	Information immédiate du Directeur Général ; information du Président du Conseil si un dirigeant est en cause ; examen de l'information de la COSUMAF

Il note aussi la **catégorie** de la réclamation : ouverture et tenue du compte, ordres et exécution, conservation et opérations sur titres, espèces et paiements, frais, information et conseil, données personnelles, comportement d'un collaborateur, Guichet et outils, autre.

Si la réclamation révèle un fait pouvant relever de la LBC/FT, le RCCI l'examine selon la Politique LBC/FT ; il ne mentionne jamais un soupçon dans la réponse au client.

PROJET

Article 9 — Étape 4 : instruction

La réclamation est instruite par une personne **qui n'est pas mise en cause** :

- en règle générale, le RCCI ;
- si le RCCI est mis en cause, le Directeur Général ;
- si le Directeur Général est mis en cause, le Président du Conseil d'Administration, qui peut s'appuyer sur le RCCI pour rassembler les pièces.

L'instructeur rassemble les faits : documents de l'opération, horodatages, enregistrements, échanges avec le client, explications écrites des collaborateurs concernés. Il compare ce qui s'est passé avec ce que prévoient la convention, les procédures et la réglementation. Il peut entendre le client.

Article 10 — Étape 5 : réponse

La réponse est écrite, envoyée par le canal choisi par le client, et déposée dans son espace du Guichet. Elle suit le modèle de l'Annexe 3 et dit :

- ce que la Société a compris de la demande ;
- ce qu'elle a constaté, pièces à l'appui ;
- sa décision : réclamation fondée, partiellement fondée ou non fondée ;
- la réparation proposée, s'il y a lieu, et sa date de mise en œuvre ;
- les motifs d'un refus, en termes clairs ;
- la possibilité de saisir la COSUMAF si le client n'est pas satisfait.

La réponse est envoyée **avant trente jours** à compter de la réception. Lorsque l'instruction exige plus de temps, notamment parce qu'elle dépend d'un tiers (BVMAC, Dépositaire central, SVT, société de gestion, banque), le client reçoit avant ce délai une lettre d'attente qui explique la cause du retard et indique une nouvelle date, qui ne peut dépasser soixante jours à compter de la réception.

Une réponse à une réclamation grave est signée par le Directeur Général.

Article 11 — Étape 6 : réparation

Quand la Société est en tort, elle répare **sans que le client ait à insister** :

- une erreur d'exécution est corrigée sans frais ni perte pour le client, conformément à la Politique de meilleure exécution ; un gain éventuel lui revient ;
- des frais prélevés à tort sont remboursés ;
- un retard de paiement imputable à la Société peut donner lieu à un geste calculé sur la durée du retard ;
- une donnée inexacte est rectifiée.

Une réparation n'est jamais subordonnée à une renonciation du client à ses autres droits, sauf transaction écrite conclue avec l'accord du Directeur Général.

Article 12 — Étape 7 : clôture

La réclamation est close à l'envoi de la réponse et, s'il y a lieu, à la mise en œuvre de la réparation. Le registre indique la date de clôture, la décision et la réparation. Si le client répond qu'il n'est pas satisfait, la réclamation est réexaminée une fois par le Directeur Général, ou par le Président du Conseil si le Directeur Général a déjà statué ; la réponse indique alors qu'elle est la position définitive de la Société.

PROJET

Titre IV — Escalade et recours

Article 13 — Pouvoirs de décision

Réparation	Qui décide
Correction d'une erreur et remboursement de frais prélevés à tort	RCCI, sur constat du desk
Geste ou indemnisation jusqu'à 500 000 FCFA	Directeur Général, sur proposition du RCCI
Au-delà de 500 000 FCFA, ou transaction	Directeur Général, après information du Président du Conseil d'Administration

Article 14 — Recours à la COSUMAF et à la justice

Le client peut à tout moment saisir la COSUMAF, qui reçoit les réclamations des investisseurs concernant les intermédiaires qu'elle agrée, ou les juridictions compétentes. La Société ne l'en dissuade jamais.

Lorsque la COSUMAF interroge la Société sur une réclamation, le RCCI répond dans le délai qu'elle fixe, avec l'ensemble du dossier, après validation du Directeur Général.

Article 15 — Réclamations à signaler

Le Directeur Général décide, sur proposition du RCCI, de l'information de la COSUMAF lorsqu'une réclamation révèle un manquement significatif, touche plusieurs clients ou peut avoir un effet sur le marché. Une réclamation sur un prestataire est également traitée selon la Politique d'externalisation.

PROJET

Titre V — Analyse et compte rendu

Article 16 — Analyse des causes

Pour chaque réclamation fondée, le RCCI identifie la cause : erreur humaine, procédure inadaptée, outil, prestataire, information du client insuffisante. Il propose une action pour qu'elle ne se reproduise pas, inscrite au tableau de suivi des recommandations de la Charte du contrôle interne.

Chaque trimestre, il analyse l'ensemble des réclamations au moyen de la grille de l'Annexe 4 : nombre, catégories, délais, décisions, réparations, causes récurrentes.

Article 17 — Compte rendu

Destinataire	Fréquence	Contenu
Comité des risques et de la conformité	Chaque mois	Réclamations reçues, en cours, en retard ; réclamations graves
Conseil d'Administration	Chaque trimestre	Grille de l'Annexe 4 ; causes récurrentes et actions
COSUMAF	Chaque année, dans le rapport annuel de contrôle interne, et sur demande	Statistiques et principales actions

Article 18 — Conservation

Le registre et les dossiers de réclamation (réclamation, pièces, échanges, réponse, réparation) sont conservés **dix ans** à compter de la clôture.

PROJET

Titre VI — Dispositions finales

Article 19 — Contrôle

Le RCCI contrôle chaque trimestre le respect des délais et la qualité des réponses. Comme il instruit lui-même la plupart des réclamations, la revue indépendante annuelle examine aussi un échantillon de dossiers.

Article 20 — Entrée en vigueur

La présente procédure entre en vigueur à la date de son approbation, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire. Elle est revue chaque année.

PROJET